

감사결과 처분요구서

－ 내부회계관리제도 운영실태 감사 －

2017. 2.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II. 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제2조의2의 제1항을 보면, 주권상장법인과 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말의 자산총액이 1천억 원 이상인 회사는 회계정보의 식별·측정·분류·기록 및 보고방법에 관한 사항, 회계정보의 오류를 통제하고 이를 수정하는 방법에 관한 사항 등이 포함된 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직 즉, “내부회계관리제도”를 갖추어야 한다고 되어 있고, 같은 조 제5항을 보면, 회사의 감사(監事)는 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이사회에 사업연도마다 보고하고 그 평가보고서를 해당 회사의 본점에 5년간 비치하여야 한다고 되어 있다.

이번 감사는 위 법률의 규정에 따라 2016년도 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 문제점에 대한 개선대안을 제시하기 위하여 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사의 대상은 우리 회사 내부회계관리제도와 그 운용실태로서, 감사의 중점은 “2016년도 내부회계통제항목의 적정성과 각 통제항목별 테스트 절차의 적합성”에 두되, 다른 감사를 통해 나타난 관련 문제점들을 분석하여 활용하는 한편, 현장의 실태를 정확하게 파악하기 위해 한울원자력본부를 표본으로 현장조사(점검)를 병행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 감사실 검사역 2명을 투입하여 2016. 12. 22.부터 2017. 1. 4.까지 실시하였으며, 그 후 감사실 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 1. 31. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	기획본부 ○처 해외사업본부 ◇처	회계	해외직접투자 신고, 변경신고 및 사후보고 누락위험 개선	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 해외직접투자 신고, 변경신고 및 사후보고 누락위험 개선

관 계 부 서 기획본부 ○처, 해외사업본부 ◇처

내 용

1. 내부회계관리제도 운영실태

내부회계관리제도운영위원회가 내부회계관리제도의 설계, 운영, 평가 및 보고에 필요한 기본 원칙을 제시하기 위해 제정한 「내부회계관리제도 모범규준」 제8호를 보면 ‘내부회계관리제도’란 회사의 재무제표가 일반적으로 인정되는 회계처리기준에 따라 작성·공시되었는지에 대한 합리적 확신을 제공하기 위해 설계·운영되는 내부통제 제도의 일부분으로서 회사의 이사회와 경영진을 포함한 모든 구성원들에 의해 지속적으로 실행되는 과정을 의미한다고 되어 있다.

또한, 우리 회사 「내부회계관리규정」 제3조제1호에서는, “내부회계관리”란 부정과 오류에 의한 부실회계를 예방하고 조기에 적발할 수 있도록 회계시스템을 관리 통제함을 목적으로 신뢰할 수 있는 회계정보를 작성하기 위하여 수행되는 **내부회계관리의 모든 절차 또는 과정**을 말한다고 되어 있고, 같은 조 제2호를 보면, “내부회계관리제도”라 함은 내부회계관리에 필요한 사항을 정한 내부회계관리규정 및 기타 회계관련규정과 이를 관리·운영하는 조직을 말한다고 되어 있다.

즉, 회사의 업무수행이 부실하게 되면 결과적으로 회계정보에 영향을 미치게 된다는 측면에서 볼 때, 회사의 전반적인 업무가 내부회계관리제도의 통제대상이 된다고 볼 수 있다.

우리 회사의 내부회계관리제도 운영 및 평가를 총괄하는 부서는 ○처로서,

○처에서는 우리 회사의 주요 업무절차에서 발생할 수 있는 회계적 오류와 부정으로서 재무제표의 신뢰성을 훼손할 수 있는 중요한 위험요소를 선정하여 통제항목으로 설계하고, 설계된 통제절차에 따라 적정하게 운영되고 있는지 여부를 평가함으로써 재무제표의 신뢰성을 높이고자 노력하고 있으며, 본사 각 부서 및 사업소에서는 설계된 통제항목을 기준으로 매년 운영평가를 하고 있다.

아울러, 감사실에서도 우리 회사의 업무처리가 내부회계관리제도에 부합하도록 운영되고 있는지 여부 및 이와 관련하여 개선이 필요한 사항의 존재 유무를 파악하기 위하여 매년 해당 사업연도의 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사를 시행하고 있다.

2. 해외직접투자 신고, 변경신고 및 사후보고 업무에 대한 통제항목 부재

이번 감사에서 검토한 결과, 외국환거래법령 및 관련 행정규칙에서 해외직접투자 시 이행하도록 강제하고 있는 의무와 관련된 위험(① 해외직접투자를 진행함에 있어 신고를 누락할 위험 ② 관련 변경신고를 누락할 위험 및 ③ 관련 사후보고를 누락할 위험)에 대비한 통제가 누락되어 있었으며, 그로인해 위험요소가 다음과 같이 실제 위험으로 구현되었음을 확인하였다.

가. 해외직접투자 신고를 누락할 위험

「외국환거래법」 제18조제1항에서는 해외직접투자를 포함한 자본거래를 하려는 자로 하여금 대통령령으로 정하는 바에 따라 기획재정부장관¹⁾에게 신고하도록 하고 있고, 동법 시행령 제32조에서는 신고의 절차 및 방법 등에 대한 세부 사항을 기획재정부장관이 정하여 고시하도록 하고 있으며, 이에 따라 기획재정부장관이 정하여 고시한 「외국환거래규정」 제9-5조제1항에서는 해외직접투자(증액투자 포함)를 하고자 하는 경우 외국환은행의 장에게 신고하여야 한다고 명시하고 있다.

이와 관련하여 「외국환거래법」 제29조제1항제6호 및 동법 시행령 제40조제1항

1) 「외국환거래법」 제23조제1항 및 동법 시행령 제37조제2항제5호에 따라 금융위원회 또는 금융감독원장에게 위탁 가능

제2호에서는 동법 제18조제1항에 따른 신고의무를 위반한 경우로서 그 위반금액이 10억 원 이상인 경우 1년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있고, 「외국환거래법」 제32조제1항제4호에서는 동법 제29조에 해당하지 않는 경우로서 제18조제1항에 따른 신고의무를 위반한 경우 5천만 원 이하의 과태료를 부과하도록 하고 있으므로, 해외직접투자를 담당하는 부서에서는 이를 유념하여 해외직접투자의 신고가 필요한 사항이 발생할 경우 관련 신고를 적기에 이행하여야 하며 이를 누락하여서는 아니 된다.

그런데, 당시 해외직접투자업무를 담당한 부서에서는 캐나다 우라늄 탐사 등을 위하여 ① 현지법인을 설립(A社 및 B社)²⁾하고 ② 현지 우라늄 생산·개발 법인의 지분을 취득(C社)함에 있어 상기의 해외직접투자 신고를 누락하였다.

[표 3] 해외직접투자 신고 누락 내역

거래일자	누락 내용	누락액(CAD)
'08. 1. 28.	현지법인(A社) 설립신고	3,000
'09. 6. 9.	현지법인(B社) 설립신고	2,500
'09. 6. 23.	C社 지분취득신고	75,400,000

나. 해외직접투자 변경신고를 누락할 위험

「외국환거래법」 제18조제1항에서는 해외직접투자를 포함한 자본거래를 하려는 자로 하여금 대통령령으로 정하는 바에 따라 기획재정부장관³⁾에게 신고하도록 하고 있고, 동법 시행령 제32조에서는 신고의 절차 및 방법 등에 대한 세부 사항을 기획재정부장관이 정하여 고시하도록 하고 있으며, 이에 따라 기획재정부장관이 정하여 고시한 「외국환거래규정」 제9-5조제2항에서는 해외직접투자에 대하여 신고·보고한

2) K社の 설립으로 A社와 B社は '현지법인'에서 '현지법인인 K社の 자회사'로 지위 변동

3) 「외국환거래법」 제23조제1항 및 동법 시행령 제37조제2항제5호에 따라 금융위원회 또는 금융감독원장에게 위탁 가능

내용을 변경하고자 하는 경우(현지법인의 자회사 또는 손자회사의 설립·투자금액 변경·청산 등을 포함) 당해 신고기관의 장에게 변경신고를 하여야 한다고 명시하고 있다.

이와 관련하여 「외국환거래법」 제29조제1항제6호 및 동법 시행령 제40조제1항제2호에서는 동법 제18조제1항에 따른 (변경)신고의무를 위반한 경우로서 그 위반금액이 10억 원 이상인 경우 1년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있으며, 「외국환거래법」 제32조제1항제4호에서는 동법 제29조에 해당하지 않는 경우로서 (변경)신고의무를 위반한 경우에는 5천만 원 이하의 과태료를 부과하도록 하고 있으므로, 해외직접투자를 담당하는 부서에서는 이를 유념하여 해외직접투자의 변경신고가 필요한 사항이 발생할 경우 관련 신고를 적기에 이행하여야 한다.

그런데, 당시 해외직접투자업무를 담당한 부서에서는 캐나다 우라늄 탐사 등을 위하여 ① 현지법인 K社의 손자회사(D社 및 E社)를 설립하고 ② 현지법인 K社의 자회사(F社 및 G社)의 운영과 관련하여 추가출자를 진행함에 있어 상기의 해외직접투자 변경신고를 누락하였다.

[표 4] 해외직접투자 변경신고 누락사항 요약

거래일자	누락 내용		총 누락액(CAD)
'10. 8. 16.	D社	현지법인 손자회사(D社) 설립신고	5
'10. 12. 30.	E社	현지법인 손자회사(E社) 설립신고	1
'14. 1. 28. 外	F社	추가출자 신고('13년도 4사분기 법률용역비) 등 43건	71,023.95
'14. 4. 14. 外	G社	추가출자 신고('14년도 1사분기 위탁용역비) 등 46건	35,853.31

다. 해외직접투자 사후보고를 누락할 위험

「외국환거래법」 제18조제1항 단서, 동법 시행령 제32조제2항 및 「외국환거래규정」 제9-5조제2항 각 호에서는 경미하거나 정형화된 자본거래로서 ① 투자자의 상호·대표자·소재지, 현지법인명, 현지법인의 소재지를 변경한 경우 ② 현지법인의 자회사

또는 손자회사의 지분율이 변경된 경우('14. 10. 31. 신설) ③ 현지의 예상치 못한 사정이나 경영 상 급박한 사정 등으로 사전에 제출한 사업계획을 사전신고 후 변경하는 것이 적절치 않은 경우로서 추가 투자금액을 필요로 하지 않는 경우에는 이를 사후에 보고하도록 하고 있다.

이와 관련하여, 「외국환거래법」 제32조제2항제3호에서는 이를 위반하여 사후보고를 하지 아니하거나 거짓으로 사후보고를 한 경우 5천만 원 이하의 과태료를 부과하도록 하고 있으므로, 해외직접투자를 담당하는 부서에서는 이를 유념하여 해외직접투자의 사후보고가 필요한 사항이 발생할 경우 관련 보고를 적기에 이행하여야 하며 이를 누락하여서는 아니 된다.

그런데, 당시 해외직접투자업무를 담당한 부서에서는 캐나다 우라늄 탐사 등을 위하여 설립한 현지법인(K社)의 손자회사인 E社에 대하여 당초 보유하였던 지분율(49.99%)이 해당 법인에 대한 다른 투자자들의 추가출자에 따라 변동[49.99% → 39.99%('11년) → 38.43%('15년)]되었으며, 「외국환거래규정」 개정('14. 10. 31.)에 따라 현지 법인의 자회사 또는 손자회사의 지분율 변동이 사후보고의 대상이 되었음에도 그 사후보고를 누락하였으며, 이로 인해 관련 감독기관으로부터의 신고·변경신고·사후 보고 의무 미이행에 따른 벌금 또는 과태료 부과 처분이 예상되고 있다.

따라서 해외직접투자를 시행함에 있어서는 관련 법령 및 행정규칙에서 부과하고 있는 의무를 차질 없이 이행하고 있는지 확인하는 절차가 필요하다. 그러나 현재는 이와 관련된 통제항목이 마련되어 있지 않아 관련 업무를 적정히 수행하고 있는지 통제할 수 없는 상황이므로, 해외직접투자를 진행함에 있어 발생할 수 있는 ① 신고를 누락할 위험 ② 관련 변경신고를 누락할 위험 ③ 관련 사후보고를 누락할 위험에 대하여 규정하고 이에 대한 올바른 업무절차와 통제항목을 마련하여 관리할 필요가 있다.

조치할 사항

해외사업본부장은 해외직접투자 업무에서 발생할 수 있는 3가지 위험에 대하여 규정하고 이를 통제할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

기획본부장은 해외직접투자 업무에서 발생할 수 있는 3가지 위험과 이를 통제할 수 있는 방안을 내부회계관리 통제항목으로 신설하여 관리하시기 바랍니다.(통보)